

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5622/2530

นายวีระ มุสิกะโสภณ
นายสวิต ศรีพันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113

พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2477 มาตรา 53

สัญญาที่โจทก์รับจ้างว่าความว่าต่างให้จำเลยทั้งสามโดยคิดค่าจ้างร้อยละสามสิบของเงินที่ได้มาทั้งหมด มิได้คิดจากจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องเป็นการแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความจึงมีวัตถุประสงค์ขัดต่อ พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2508 มาตรา 41 ประกอบกับ พ.ร.บ. ทนายความ พุทธศักราช 2477 มาตรา 12(2) เป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 113 แม้ต่อมาจะได้มี พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 ให้ยกเลิก พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2508 ไปแล้ว และกำหนดให้คณะกรรมการ(คณะกรรมการสภาทนายความ) ออกข้อบังคับว่าด้วยมรรยาท ทนายความตามมาตรา 53 ซึ่งข้อบังคับนั้นมีได้กำหนดเรื่องค่าจ้างการว่าความไว้ก็ตาม ก็ไม่ทำให้สัญญาที่เป็นโมฆะแต่ต้น กลับสมบูรณ์ขึ้น.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าจ้างว่าความพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ได้รับเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลส่งคืนไว้โดยไม่จ่ายคืนแก่จำเลย และขอตกลงเรื่องค่าจ้างว่าความเป็นโมฆะ

วันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์และจำเลยทั้งสามทำกันว่า ถ้าข้อตกลงเรื่องค่าจ้าง
ว่าความเป็นโมฆะ โจทก์ยอมแพ้ ถ้าสมบูรณ์ จำเลยยอมชำระเงินให้โจทก์ตามฟ้อง
ขอให้ศาลวินิจฉัยสัญญาว่าความตามที่ทำกัน โจทก์และจำเลยทั้งสามไม่สืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโจทก์เฉพาะข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังยุติว่า จำเลยทั้งสามตกลงจ้างโจทก์ว่า
ความโดยคิดค่าจ้างร้อยละสามสิบของเงินที่ได้มาทั้งหมด มิได้คิดจากจำนวนทุน
ทรัพย์ที่ฟ้อง และที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์คิดค่าจ้างว่าความร้อยละสามสิบของเงินที่ได้มา
ทั้งหมดมิได้คิดจากจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง และที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์คิดคิดค่าจ้างว่า
ความร้อยละสามสิบของเงินที่ได้มา โดยจำเลยทั้งสามตกลงด้วยในลักษณะเช่นนี้
เป็นการตกลงที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า สัญญาดังกล่าวเป็น
สัญญาที่โจทก์รับจ้างว่าความว่าต่างให้จำเลยทั้งสามโดยวิธีสัญญาแบ่งเอาส่วนจาก
ทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความ จึงมีวัตถุประสงค์ขัดต่อพระราช
บัญญัติทนายความ พ.ศ. 2508 มาตรา 41 ประกอบกับพระราชบัญญัติทนายความ
พุทธศักราช 2477 มาตรา 12(2) เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 113 แม้ต่อมาจะได้มีพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ให้ยกเลิกพระ
ราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2508 ไปแล้ว และตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมี
บทเฉพาะกาลมาตรา 86 กำหนดให้คณะกรรมการออกข้อบังคับว่าด้วยมรรยาท
ทนายความตามมาตรา 53 ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 103 ตอนที่

25ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529 หมวด 3 มรรยาทต่อหัวความนั้น มิได้กำหนดเรื่อง
ค่าจ้างการว่าความไว้ก็ตาม ก็ไม่ทำให้สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยทั้งสามที่เป็นโมฆะ
มาแต่ต้นมาแล้วกลับสมบูรณ์ได้อีกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟัง
ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามหลักวิชาชีพนักกฎหมายทนายความเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่รับใช้
ประชาชนด้านความยุติธรรม ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประเภทหนึ่งของศาลการดำเนินคดี
ต้องกระทำตามทำนองคลองธรรม ถ้ามีส่วนได้เสียด้วยกับผลแห่งคดีก็ทำหน้าที่โดย
สมบูรณ์ไม่ได้ พระราชบัญญัติทนายความ พุทธศักราช 2477 มาตรา 12(2) จึงบัญญัติ
ห้าม "...ทนายความคนใด...เข้าเป็นทนายว่าต่างแก้ต่างโดยวิธีสัญญาแบ่งเอาส่วนจาก
ทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความ"และพระราชบัญญัติทนายความ
พ.ศ. 2508 มาตรา 41 ให้ถือว่าความในมาตรา 12(2)แห่งพระราชบัญญัติทนายความ
พุทธศักราช 2477 ใช้บังคับเป็นเสมือนข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาระหว่างที่เนติ
บัณฑิตยสภายังมิได้ตราข้อบังคับขึ้น คำพิพากษาศาลฎีกาบางเรื่องวินิจฉัยว่าสัญญา

อ้างว่าความที่มีลักษณะดังกล่าวตกเป็นโมฆะโดยผูกไว้กับพระราชบัญญัติ
ทนายความพุทธศักราช 2477 ทำให้วัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมาย (คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 1558/2526) ถ้าไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติทนายความ พุทธศักราช 2477
ย่อมกระทำได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1458/2511 และ 4454/2528) อย่างไรก็ดี
เรื่องการคิดค่าจ้างว่าความโดยวิธีแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นพิพาทอันจะพึง
ได้แก่ลูกความนั้น มีหลักทั่วไปอยู่ว่า ถ้าทนายความมีส่วนได้เสียด้วยกับผลแห่งคดี ก็
มุ่งแต่จะชนะคดีไม่สามารถดำรงคุณธรรมแห่งวิชาชีพในการรักษาความยุติธรรมไว้ได้
ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามหลักวิชาชีพนักกฎหมายและเกิดผลร้ายแก่ประชาชน
เป็นส่วนรวม คำพิพากษาศาลฎีกาบางเรื่องจึงวินิจฉัยว่าข้อสัญญาดังกล่าวขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 871/2486) บางเรื่องวินิจฉัยว่า
ขัดต่อพระราชบัญญัติทนายความ พุทธศักราช 2477 และขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 492/2511) ในเรื่องค่า
จ้างว่าความนี้บางลักษณะแม้ไม่ขัดต่อมรรยาททนายความ แต่จำนวนสูงเกินไปศาล
กำหนดให้ใหม่ได้ตามสมควรแก่กิจการที่ได้กระทำไป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1454/2510) ซึ่งสอดคล้องกับหลักวิชาชีพนักกฎหมาย อีกประการหนึ่งที่ว่า
ทนายความเป็นเจ้าหน้าที่ประเภทหนึ่งของศาล ศาลย่อมมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมของ
ทนายความได้ จึงเห็นได้ว่า การว่าความเป็นบริการที่จำเป็นแก่ประชาชนในเนื้อหา
ของหลักกฎหมายทั่วไป เรื่องค่าจ้างว่าความนี้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีล
ธรรมอันดีของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้นแม้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.
2528 มาตรา 51 บัญญัติให้คณะกรรมการการสหภาพทนายความไปออกข้อบังคับว่า
ด้วย มรรยาททนายความและคณะกรรมการสหภาพทนายความได้ออกข้อบังคับดัง
กล่าวโดยไม่มีบทบัญญัติเรื่อง การเรียกค่าจ้างว่าความโดยวิธีแบ่งเอาส่วนจาก
ทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความ ข้อตกลงดังกล่าวย่อมขัดต่อความ

สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 ในเนื้อหาอยู่แล้ว จิรนิติหะวานนท์.